Prodávající: Lucie Polanská
Putim 229, 397 01 Písek
IČO 03441482
lucie.polanska@gmail.com · +420 775 211 578
keramickazahrada.cz

Reklamační řád

Platné od 3. 11. 2026 · verze 2026-11-03

Za co odpovídáme, co je a co není vada, jak reklamaci uplatnit a jak ji vyřídíme.

OBSAH

1. Úvodem
2. Za co odpovídáme
3. Co není vadou
4. Do kdy můžete reklamovat
5. Poškození při přepravě
6. Jak reklamaci uplatnit
7. Jaká máte práva
8. Potvrzení a vyřízení reklamace
9. Náklady reklamace
10. Kupující podnikatel
11. Když s vyřízením nesouhlasíte
12. Účinnost

1. Úvodem

Tento reklamační řád popisuje, jak uplatnit práva z vadného plnění u zboží koupeného v obchodě keramickazahrada.cz a jak reklamaci vyřídíme. Doplňuje obchodní podmínky a vychází z občanského zákoníku (dále „OZ", zejména § 2161 až 2174) a zákona o ochraně spotřebitele (dále „ZOS", zejména § 19).

Prodávající: Lucie Polanská, se sídlem Putim 229, 397 01 Písek, IČO 03441482, e-mail lucie.polanska@gmail.com, telefon +420 775 211 578.

Pravidla níže platí pro kupující, kteří jsou spotřebiteli. Kupující podnikatel najde svá pravidla v čl. 10.

2. Za co odpovídáme

Odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady (§ 2161 OZ). Zejména že:

- odpovídá popisu, druhu, množství, jakosti a dalším vlastnostem, které jsme ujednali nebo které jsme u výrobku uvedli, i v reklamě,
- hodí se k účelu, ke kterému jsme ho nabízeli nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, a k účelu, který jste nám sdělili a se kterým jsme souhlasili,
- je dodáno s příslušenstvím a pokyny k užívání, pokud k němu patří,
- u zboží na zakázku odpovídá vašemu zadání a podobě, kterou jste schválili na fotografii před konečným výpalem (ujednaná vlastnost, § 2161 odst. 1 písm. a) OZ).

Za vadu zboží při převzetí odpovídáme i tehdy, když vznikla při přepravě k vám — nebezpečí škody přechází na vás až převzetím zásilky (čl. 5).

3. Co není vadou

Každý kus vzniká ručně a prochází dvěma výpaly, takže žádné dva nejsou stejné. Vadou proto nejsou:

- drobné rozdíly v odstínu a kresbě glazury, ve struktuře povrchu a v tvaru proti fotografii,
- rozměr v toleranci uvedené u výrobku (například „tolerance –3 cm“); u zboží na zakázku drobná odchylka rozměru daná ruční výrobou,
- opotřebení způsobené obvyklým užíváním,
- poškození, které vzniklo po převzetí nesprávným zacházením nebo užíváním v rozporu s pokyny — například prasklina pítka nebo jiné nádoby na vodu, ve které v zimě zamrzla voda, pokud jsme vás na nebezpečí mrazu upozornili u výrobku a na kartičce přiložené k zásilce,
- vada, pro kterou jsme kus prodali za nižší cenu (kolekce „Poškozené“ — vada je popsaná a vyfocená u výrobku, § 2167 OZ); za jiné vady takového kusu odpovídáme.

U zboží na zakázku není vadou ani to, že se vám schválená podoba nakonec nelíbí. Vadou je prasklina, odštěpek, odlupující se glazura, jiný motiv, text nebo rozměr než ve schválené podobě a poškození při přepravě; nesoulad se zadáním (jiné číslo, jméno, motiv) je vadou vždy. Podrobně obchodní podmínky, čl. IX.

4. Do kdy můžete reklamovat

Vadu, která se projeví **do 2 let od převzetí zboží**, můžete reklamovat (§ 2165 OZ). Platí to i pro zboží na zakázku a pro kusy s vadou — u nich pro jiné vady, než pro kterou byly levnější.

Projeví-li se vada **do 1 roku od převzetí**, má se za to, že zboží bylo vadné už při převzetí (§ 2161 odst. 5 OZ). Nemusíte tedy dokazovat, že vada tu byla od začátku; opak by musel prokázat prodávající. Neplatí to, vylučuje-li to povaha zboží nebo vady.

5. Poškození při přepravě

Dorazí-li zboží rozbité nebo poškozené, je to vada při převzetí a reklamujete ji **u nás**, ne u dopravce. Napište nám co nejdřív, nejlépe s fotografiemi obalu i obsahu a s číslem objednávky. Škodu s Českou poštou vyřizujeme my; žádná lhůta dopravce se na vás nevztahuje.

Prosíme, prohlédněte si zásilku při převzetí. Je-li obal zjevně poškozený, můžete ji nepřevzít, nebo ji rozbalit před doručovatelem a poškození s ním zapsat. Je to prosba, která nám pomůže při jednání s dopravcem — **ne podmínka** vašich práv. Obal s výplní si prosím nechte, než se domluvíme.

6. Jak reklamaci uplatnit

Reklamaci můžete uplatnit kterýmkoli z těchto způsobů:

- **online** u objednávky — v zákaznickém účtu (v části Objednávky) nebo přes odkaz na objednávku z e-mailu,
- **e-mailem** na lucie.polanska@gmail.com,
- **dopisem** na Lucie Polanská, Putim 229, 397 01 Písek,
- **osobně** v ateliéru na téže adrese, po předchozí domluvě.

Uveďte prosím číslo objednávky, popis vady, kdy jste si jí všimli, a jaký způsob vyřízení požadujete. Fotografie vady (a u poškození při přepravě i obalu) vyřízení výrazně urychlí. Můžete použít reklamační protokol, není to ale povinné.

Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy nám ji oznámíte — odesláním e-mailu, online formuláře nebo dopisu, případně osobně. Od té chvíle běží lhůta pro vyřízení; nezáleží na tom, kdy k nám dorazí samotné zboží.

Zboží nám posílejte, až se domluvíme, jestli je to potřeba — často stačí fotografie. Posíláte-li ho, zabalte ho prosím pečlivě a přiložte číslo objednávky.

7. Jaká máte práva

Má-li zboží vadu, máte tato práva (§ 2169 až 2171 OZ):

1. **Oprava, nebo výměna.** Můžete zvolit, zda chcete vadu opravit, nebo dodat nový kus bez vady. Zvolený způsob můžeme odmítnout, je-li nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. U unikátních ručně dělaných kusů výměna často možná není.
2. **Přiměřená sleva, nebo odstoupení od smlouvy.** Máte na ně právo, když opravu ani výměnu nelze provést nebo jsme je odmítli, když jsme vadu neodstranili v přiměřené lhůtě, když se vada projeví opakovaně, když je vada podstatným porušením smlouvy, nebo když je z našeho prohlášení či z okolností zřejmé, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.
3. **Nevýznamná vada.** Je-li vada nevýznamná, od smlouvy odstoupit nelze; přiměřenou slevu požadovat můžete.

Odstoupíte-li od smlouvy pro vadu, vrátíme vám kupní cenu včetně nákladů na dodání stejným způsobem, jakým jste platili, nedohodneme-li se jinak.

8. Potvrzení a vyřízení reklamace

Přijetí reklamace vám bez zbytečného odkladu **potvrdíme e-mailem** — s datem, kdy jste ji uplatnili, jejím obsahem a způsobem vyřízení, který požadujete (§ 19 odst. 1 ZOS).

Reklamaci vyřídíme **nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění**, včetně odstranění vady, nedohodneme-li se s vámi na delší lhůtě. Pokud lhůtu nedodržíme, můžete od smlouvy odstoupit, nebo požadovat přiměřenou slevu.

Po vyřízení vám pošleme potvrzení s datem a způsobem vyřízení, u opravy i s dobou jejího trvání, případně se zdůvodněním, proč jsme reklamaci zamítli.

9. Náklady reklamace

Oprávněná reklamace vás nic nestojí. Uhradíme vám účelně vynaložené náklady, zejména poštovné za zaslání zboží k nám — pošlete nám prosím doklad o jeho ceně. Opravené nebo nové zboží vám pošleme na naše náklady.

10. Kupující podnikatel

Nakupuje-li podnikatel pro své podnikání, řídí se jeho práva z vadného plnění § 2099 až 2117 OZ. Vadu musí oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Ustanovení tohoto řádu, která chrání spotřebitele (zejména domněnka v čl. 4 a lhůta 30 dnů v čl. 8), se na něj nevztahují; reklamaci ale vyřídíme stejně pečlivě.

11. Když s vyřízením nesouhlasíte

Napište nám na lucie.polanska@gmail.com — zkusíme to vyřešit znovu. Jste-li spotřebitel a nedomluvíme-li se, můžete podat návrh na mimosoudní řešení sporu u **České obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, adr.coi.cz, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás reklamaci poprvé uplatnili. Podrobnosti jsou v obchodních podmínkách.

12. Účinnost

Tento reklamační řád je účinný od 3. 11. 2026. Reklamace se řídí zněním platným v den uzavření smlouvy, nestanoví-li zákon jinak.

Reklamační řád · znění platné od 3. 11. 2026 (verze 2026-11-03).

Lucie Polanská, Putim 229, 397 01 Písek, IČO 03441482. Aktuální znění najdete na keramickazahrada.cz/cz/reklamacni-rad.